

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2047/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาวเรณู ลิ้มชื่น	โจทก์
	นายกอบชัย ยังวัฒนา กับพวก	จำเลย
	นายกอบชัย ยังวัฒนา จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218		

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357,83 จำคุก 2 ปี คำรับในชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 58)

คำสั่ง

เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้

เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>